

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 625/2542 นาย สกุล เชิด ชู โจทก์
ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 292, มาตรา 293, มาตรา 420, มาตรา 682

เมื่อโจทก์และ ส. ร่วมกันค้ำประกันหนี้ของบริษัท ล.ในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดของโจทก์และ ส.ย่อมจำกัดอยู่เท่าวงเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ บริษัทล. ต้องรับผิดชอบต่อจำเลย แต่ไม่เกินอัตราที่จำเลยมีสิทธิคิดได้ตามกฎหมาย การที่ ส. ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันให้จำเลย 1,800,000 บาท และจำเลยปลดหนี้ให้ ส. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2533 ทำให้โจทก์ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับ ส. ได้ประโยชน์ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 292 วรรคหนึ่ง, 293 แม้ต่อมาอีก 2 ปี 11 เดือน 23 วัน จำเลยได้ฟ้องโจทก์ล้มละลาย แต่วงเงินที่โจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยก็ถูกจำกัดอยู่เพียง 1,000,000 บาท ตามสัญญาค้ำประกันกับทั้ง ส.ก็ได้ชำระหนี้ให้จำเลยตามสัญญาค้ำประกันแล้วถึง 1,800,000 บาท และแม้โจทก์จะมีความรับผิดตามสัญญาจำนองประกันหนี้ของ บริษัท ล. อีกในวงเงิน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยก็ตามยอดหนี้ที่โจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยเมื่อรวมทั้งเงินต้นและ ดอกเบี้ยแล้วก็ไม่มีทางถึง 15,332,017.82 บาทได้ การที่จำเลยบรรยายฟ้องในคดีล้มละลายว่าโจทก์ยังต้องรับผิดชอบต่อจำเลยร่วมกับบริษัทล. อีก 15,015,517.82 บาท โดยไม่บรรยายถึงวงเงินที่โจทก์ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน ทั้งว. ผู้รับมอบอำนาจของจำเลยยังได้เบิกความในชั้นพิจารณาอีกด้วยว่าโจทก์ต้อง ร่วมรับผิดกับบริษัท ล. ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 15,332,071.82 บาท จนศาลชั้นต้นพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลายทำให้โจทก์ได้รับความ

เสียหาย เป็นการ กระทำโดยประมาทเลินเล่อในการคำนวณยอดหนี้ของโจทก์ และ
เป็นการ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยฟ้องเท็จต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีล้มละลายหมายเลขดำที่
ล.49/2536 ว่าโจทก์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบริษัทลาภินีเทรด จำกัด และจด
ทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 123360 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่จำเลย ต่อมาโจทก์ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้
จำเลยเป็นเงิน 15,332,017.82 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลาย
ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลายและจำเลยได้ยึดที่ดินโฉนด
เลขที่ 123360 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ออกขายทอดตลาดได้เงินจำนวน
880,000 บาทความจริงโจทก์มิได้เป็นหนี้จำเลยเพราะได้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำ
ประกันแก่จำเลยครบถ้วนแล้ว คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยจำเลยถอนฟ้อง การกระทำ
ของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับ
จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากไม่
ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน
4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยใช้สิทธิฟ้องโจทก์โดยสุจริตเพราะโจทก์ยังเป็นหนี้จำเลย
ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองจำเลยไม่มีหน้าที่ต้องไถ่ถอนจำนองให้โจทก์
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นรับฟังมาว่าบริษัทลาภีไทรด์ จำกัด ทำสัญญาตัวสัญญาชำระเงินผ่อนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับจำเลย ตามหนังสือสัญญาพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 8 โจทก์และนางสุรีย์ กิจเภาสงค์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ดังกล่าวต่อจำเลยในวงเงิน 1,000,000 บาทตามสัญญาค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทเอกสารหมายเลข จ.2 หรือ ล.2 โจทก์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 123360 ตำบลวังทองกลางอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 200,000 บาท เป็นประกันหนี้ดังกล่าวและหนี้ส่วนตัวของโจทก์ต่อจำเลยอีกด้วย ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันและหนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นประกันเอกสารหมายเลข 3 ส่วนนางสุรีย์จำนองที่ดิน 2 แปลง เป็นประกันบริษัทลาภีไทรด์ จำกัด ไม่ชำระหนี้ให้แก่จำเลย นางสุรีย์ได้ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเป็นเงิน 1,800,000 บาท จำเลยรับชำระหนี้แล้วได้ปลดหนี้ค้ำประกันและไถ่ถอนจำนองให้นางสุรีย์ โจทก์ไม่เคยชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองดังกล่าวให้แก่จำเลย ต่อมาจำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีล้มละลายตามจำนวนคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.152/2536 ของศาลชั้นต้นซึ่งขณะนั้นบริษัทลาภีไทรด์ จำกัด เป็นหนี้จำเลย 15,332,017.82 บาท มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยได้ใช้สิทธิฟ้องคดีล้มละลายโดยสุจริตหรือไม่ และโจทก์ยังผูกพันต้องรับผิดชอบสัญญาจำนองหรือไม่ เห็นว่าตามสัญญาค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทเอกสารหมายเลข จ.2 หรือ ล.2 นั้นโจทก์และนางสุรีย์ร่วมกันค้ำประกันหนี้ของบริษัทลาภีไทรด์ จำกัด ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท โดยยอมเข้ารับผิดร่วมกับ

บริษัทลาภีนิเทรด จำกัด ความเป็นมาและความรับผิดชอบระหว่างโจทก์กับนางสุรีย์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเป็น ความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง ส่วนการที่โจทก์และนางสุรีย์ผู้ค้ำประกันยอมผูกพันตนต่อจำเลยผู้เป็นเจ้าของหนี้โดยยอมรับผิดชอบร่วมกับบริษัทลาภีนิเทรด จำกัด ผู้เป็นลูกหนี้ซึ่งมีผลเป็นการสละ สิทธิบางประการที่ผู้ค้ำประกันอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะค้ำประกันเท่านั้น หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้และต่อผู้ค้ำประกันยังคงมีอยู่ตามเดิม เหตุหลุดพ้น จากหนี้ที่ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันเป็นผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นเฉพาะในส่วนที่ผู้ค้ำ ประกันได้ชำระหนี้ในส่วนหนี้ที่ยังเหลือนั้นลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 685 เมื่อโจทก์และนางสุรีย์ค้ำประกันหนี้ ของบริษัทลาภีนิเทรด จำกัด ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท ความเป็นมาของโจทก์ และนางสุรีย์ยอมจำกัดอยู่เพียงจำนวนเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้น เงิน 1,000,000 บาท ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทลาภีนิเทรด จำกัด ต้องรับผิดชอบต่อ จำเลย แต่อัตราดอกเบี้ยนั้นต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่จำเลยมีสิทธิคิดได้ตาม กฎหมายการที่ นางสุรีย์ ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันให้จำเลย 1,800,000 บาท และ จำเลยปลดหนี้ค้ำประกันให้นางสุรีย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2533 ตามเอกสารหมาย ล.4 ทำให้โจทก์ซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับนางสุรีย์ได้รับประโยชน์จากการ ชำระหนี้ของนางสุรีย์ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 292 วรรค หนึ่ง, 293 ดังนั้น ถึงอย่างไรโจทก์ก็ควรรับผิดชอบต่อจำเลยตามสัญญาค้ำประกันไม่ถึง 1,000,000 บาท ต่อมาอีก 2 ปี 11 เดือน 23 วัน จำเลยได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีล้ม ละลายไม่ว่าจะคำนวณดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่โจทก์ยังต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำ ประกันอย่างไรยอดหนี้รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องคดีล้มละลายก็ไม่มี ทางการเงินถึง 15,332,017.82 บาทตามที่จำเลยฟ้อง ส่วนหนี้ตามสัญญาจำนองนั้น ตาม หนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันและหนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง

กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นประกันเอกสารหมายเลข 3 โจทก์ทำสัญญาจำนองแก่จำเลยเป็นประกันเงินกู้และหรือหนี้สินประเภทอื่น ๆ ของบริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด และหรือของโจทก์ที่มีต่อจำเลยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แม้บริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด เป็นหนี้จำเลยอยู่ในขณะที่จำเลยยื่นฟ้องโจทก์ในคดีล้มละลายเป็นเงิน 15,332,019.82 บาท ก็ตาม แต่โจทก์มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้แก่จำเลยตามสัญญาจำนองในวงเงิน 200,000 บาท และดอกเบี้ยที่คิดจากต้นเงิน 200,000 บาท ตามอัตราที่บริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี เท่านั้น และหนี้ดังกล่าวนายวิชัย มณีสว่าง ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยให้ฟ้องโจทก์ในคดีล้มละลายและเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ของจำเลยก็มาเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า หลักทรัพย์ที่โจทก์จำนองไว้มีราคาประมาณ 300,000 บาท เมื่อพิจารณาสัญญาจำนองแล้วมูลหนี้ตามสัญญาจำนองในขณะนั้นเมื่อเทียบเคียงกันมีราคาใกล้เคียงกับราคาที่ดินที่จำนองเป็นประกัน การที่จำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีล้มละลายโดยบรรยายฟ้องว่าโจทก์ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด โดยจำเลยไม่บรรยายฟ้องถึงวงเงินที่โจทก์ค้ำประกัน และได้บรรยายต่อไปว่าโจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่จำเลยภายในวงเงิน 200,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ประสงค์ให้บริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด กู้เงินอีกต่อไปจึงเรียกให้บริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด ชำระหนี้เป็นเงิน 15,332,017.82 บาท โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าว จำเลยตีราคาทรัพย์สินจำนองเป็นเงิน 316,500 บาทเมื่อหักกับจำนวนหนี้แล้วโจทก์ยังต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด อีก 15,015,517.82 บาท ตอนจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองก็แจ้งระบุว่าไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2534 เป็นเงิน 14,904,532 บาท ในชั้นพิจารณาคดีล้มละลายนายวิชัยผู้รับมอบอำนาจจำเลยก็เบิกความว่า โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบกับบริษัทลาภีไทรเทรด จำกัด ถึงวันฟ้องคดีล้มละลายเป็นเงิน 15,332,071.82 บาท ทั้ง ๆ ที่ความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันของ

โจทก์มีเพียงไม่เกิน 1,000,000 บาท กับดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวตามที่ได้อรรถนัย มาข้างต้น และสัญญาค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทตามเอกสารหมายเลข จ.2 หรือ ล.2 ก็ ทำขึ้นตามแบบพิมพ์ของจำเลย ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ด ขาดและพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลาย เช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลยประมาทเลินเล่อ ในการคำนวณยอดหนี้ของโจทก์และใช้สิทธิในการฟ้องคดีล้มละลายโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายสำหรับหนี้ตามสัญญาจำนองนั้นเมื่อจำเลยถอนฟ้องคดี ล้มละลายและโจทก์ยังไม่ได้ชำระหนี้แก่จำเลย โจทก์จึงยังต้องรับผิดชอบในต้นเงินและ ดอกเบี้ยตามสัญญาจำนองดังที่อรรถนัยมาข้างต้นจำเลยไม่มีหน้าที่จดทะเบียนไถ่ถอน จำนอง ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้รับความเสียหายนั้น ได้ความว่าผลจากการที่จำเลย ยื่นฟ้องโจทก์ในคดีล้มละลายและศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นบุคคลล้มละลาย โจทก์ต้องถูกยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความมาดำเนินการในการขอพิจารณาคดีล้ม ละลายใหม่และคัดค้านการขายทอดตลาดทั้งโจทก์เองก็เป็นข้าราชการบำนาญ เดิม โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายมาจำนวน 4,000,000 บาท แต่ในชั้นฎีกาโจทก์ได้ลดค่าเสียหายลงเหลือ 200,100 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่ เหมาะสมจึงกำหนดค่าเสียหายให้จำนวน 200,100 บาทตามที่โจทก์ขอ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,100 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-วิรัตน์ ลัทธวงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษานี้ มีประเด็นที่วินิจฉัยที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. โจทก์และส.คำประกันหนี้ของ บริษัท ล. ในวงเงิน 1,000,000 บาท โดยยอมรับผิดร่วมกับบริษัท ล. กรณีจึง เป็นการคำประกันหนี้รายเดียวกัน โจทก์และ ส. จึงต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง ซึ่งตามหลักแล้วหาก เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากผู้คำประกันซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเต็มจำนวน และเจ้าหนี้ ปลดหนี้ให้แก่ผู้คำประกันซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมคนนั้นย่อมมีผลให้หนี้ที่คำประกันนั้น ระงับ ทำให้ผู้คำประกันซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมอีกคนหนึ่งหลุดพ้นจากความรับผิดตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 และ 293 (ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 893/2540) แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ปรากฏว่าขณะที่ ส. ผู้คำประกันร่วมกับ โจทก์ขอชำระหนี้ต่อจำเลยนั้นส.มีหนี้สินต่อจำเลยประมาณ 2,400,000 บาทแต่จำเลย ยินยอมให้ส. ชำระเงินเพียง 1,800,000 บาท แล้วปลดภาระการคำประกันให้ ส. กรณีจึงถือได้ว่า ส. ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเพียงบางส่วนไม่เต็มจำนวนหนี้ที่ต้องชำระ จริงโจทก์ผู้คำประกันอีกคนหนึ่งจึงยังไม่หลุดพ้น ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า การที่จำเลย ปลดหนี้คำประกันให้ ส. ทำให้โจทก์ซึ่งมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับ ส. ได้รับ ประโยชน์จากการชำระหนี้ของ ส. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 292 วรรคหนึ่ง, 293 แต่ถึงอย่างไร โจทก์ก็ควรรับผิดต่อจำเลยตามสัญญาคำประกัน ไม่ถึง 1,000,000 บาท 2. ตามหลักแล้วเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไปย่อมทำให้ผู้คำ ประกันหลุดพ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 ศาลฎีกาวินิจฉัย

เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า การที่โจทก์และ ส.ยอมผูกพันตนต่อจำเลยผู้เป็นเจ้าของหนี้โดย ยอมรับผิดร่วมกับบริษัท ล. ผู้เป็นลูกหนี้ นั้นมีผลเป็นการสละสิทธิบางประการที่ผู้ค้า ประกันอาจยกขึ้นเป็น ข้อต่อสู้เจ้าหนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย ว่าด้วยค้ำประกันเท่านั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้และต่อผู้ ค้ำประกันยังคงมีอยู่ตามเดิม เหตุหลุดพ้นจากหนี้ที่ค้ำประกันของผู้ค้ำประกันเป็นผล ให้ลูกหนี้หลุดพ้นเฉพาะในส่วนที่ผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้แต่ในส่วนหนี้ที่ยังเหลือนั้น ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา 685(ซึ่งเป็นการวินิจฉัยเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 893/2540) ดังนั้นเมื่อ บริษัท ล. ลูกหนี้ยังไม่หลุดพ้นจากการชำระหนี้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งก็ ไม่หลุดพ้นจากการชำระหนี้ต่อจำเลยด้วย 3. คำพิพากษาศาลฎีกานี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ ทำให้เจ้าหนี้ซึ่งจะฟ้องลูกหนี้ต้องใช้ความรอบคอบในการฟ้องคดี มิใช่จะฟ้อง อย่างไรก็ได้ มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นคดีนี้ได้ สุรฤทธิ์ธีระศักดิ์